

Mord — Prüfungsschema § 211 StGB

Tötungsdelikte — Strafrecht (StGB) · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

I. Grundtatbestand: Tötung eines anderen Menschen

Die Rechtsprechung sieht § 211 StGB als eigenständigen Tatbestand und prüft ihn deshalb vor § 212 StGB; die h. L. behandelt § 211 StGB als Qualifikation und beginnt mit § 212 StGB. Beide Wege sind vertretbar, wenn die gewählte Position offengelegt und konsequent durchgehalten wird.

1. Anderer Mensch

Tauglich ist jeder andere lebende Mensch. Das strafrechtliche Menschsein beginnt mit dem Einsetzen der Eröffnungswehen — davor greifen die §§ 218 ff. StGB — und endet mit dem Hirntod, dem endgültigen, irreversiblen Erlöschen der Gesamthirnfunktion.

Beispiel: T tötet den neugeborenen O kurz nach Einsetzen der Eröffnungswehen – O ist bereits als Mensch im Sinne des § 211 StGB geschützt.

2. Tötungshandlung und Erfolg

Jedes Verhalten, das den Tod eines anderen Menschen verursacht; bei Untätigbleiben ist ein unechtes Unterlassungsdelikt nach §§ 211, 13 StGB zu prüfen, das eine Garantenstellung voraussetzt.

Beispiel: T lässt seinen bettlägerigen Vater V trotz Garantenstellung bewusst verhungern – ein unechtes Unterlassungsdelikt nach §§ 211, 13 StGB.

3. Kausalität und objektive Zurechnung

Die Handlung darf nicht hinweggedacht werden können, ohne dass der Todeserfolg in seiner konkreten Gestalt entfiere (Äquivalenztheorie). Zurechenbar ist der Erfolg, wenn der Täter eine rechtlich missbilligte Gefahr geschaffen hat, die sich gerade im Erfolg realisiert hat.

Beispiel: T vergiftet O's Essen; O stirbt daran – die Vergiftung kann nicht hinweggedacht werden, ohne dass der Tod entfiere, und realisiert die geschaffene Gefahr.

4. Vorsatz

Erforderlich ist mindestens bedingter Tötungsvorsatz: Der Täter muss den Eintritt des Todes für möglich halten und billigend in Kauf nehmen. Die Abgrenzung zur bewussten Fahrlässigkeit und zu § 227 StGB ist anhand der objektiven Gefährlichkeit der Handlung und aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen; bei äußerst gefährlichen Gewalthandlungen liegt bedingter Tötungsvorsatz nahe, ohne dass er sich von selbst versteht.

Beispiel: T sticht mit einem Messer mehrfach in den Oberkörper des O und nimmt dessen Tod dabei billigend in Kauf – bedingter Tötungsvorsatz.

II. Mordmerkmale der ersten Gruppe: verwerfliche Beweggründe

Täterbezogene Merkmale, die den Handlungsantrieb betreffen und deshalb im subjektiven Tatbestand geprüft werden.

1. Mordlust

Der Täter tötet allein um des Tötens willen; der Tod des Opfers ist ihm einziger Zweck der Tat. Erfasst sind insbesondere die Tötung aus Freude an der Vernichtung eines Menschenlebens, aus Zeitvertreib, Angeberei oder Nervenkitzel — das Opfer ist beliebig austauschbar.

Beispiel: T erschießt einen ihm unbekannten Passanten allein aus Nervenkitzel, ohne jedes weitere Motiv – der Tod als reiner Selbstzweck.

2. Befriedigung des Geschlechtstriebes

Der Täter erstrebt geschlechtliche Befriedigung gerade durch den Tötungsakt selbst (Lustmord), tötet, um an der Leiche sexuelle Handlungen vorzunehmen, oder nimmt bei einem Sexualdelikt den Tod des Opfers billigend in Kauf. Nicht ausreichend ist die Tötung, mit der lediglich ein Zeuge des Sexualdelikts beseitigt werden soll — dann kommt Verdeckungsabsicht in Betracht.

Beispiel: T tötet O während eines sexuellen Übergriffs, um an dessen Körper anschließend sexuelle Handlungen vorzunehmen.

3. Habgier

Ungezügelter, rücksichtsloser Streben nach materiellen Vorteilen um jeden Preis, das sich über die Wertgrenzen des Lebens hinwegsetzt. Erfasst ist sowohl die Erlangung eines Vermögensvorteils als auch die Abwendung eines Vermögensverlustes; das Streben muss tatbeherrschend sein, ein bloßes Mitmotiv genügt nicht.

Beispiel: T erschlägt seinen wohlhabenden Onkel O, um dessen Erbschaft möglichst schnell zu erlangen.

4. Sonstige niedrige Beweggründe

Beweggründe, die nach allgemeiner sittlicher Wertung auf tiefster Stufe stehen und deshalb besonders verachtenswert sind — festzustellen in einer Gesamtwürdigung aller Umstände der Tat, der Täterpersönlichkeit und der Lebensverhältnisse. Subjektiv muss der Täter die Umstände, die die Niedrigkeit begründen, in ihrer Bedeutung erfasst haben und in der Lage gewesen sein, seine Antriebe gedanklich zu beherrschen.

Beispiel: T tötet seine Ehefrau O, weil sie sich von ihm trennen will, aus gekränkter Eigenliebe und Rache.

III. Mordmerkmale der zweiten Gruppe: verwerfliche Begehungsweise

Tatbezogene Merkmale, die die Art und Weise der Ausführung betreffen und deshalb schon im objektiven Tatbestand zu prüfen sind; der Vorsatz muss sie mitumfassen.

1. Heimtücke

Heimtückisch tötet, wer die Arg- und die dadurch bedingte Wehrlosigkeit des Opfers bewusst zur Tat ausnutzt. Arglos ist, wer sich bei Beginn des ersten mit Tötungsvorsatz geführten Angriffs keines Angriffs auf sein Leben oder seine körperliche Unversehrtheit versieht; wehrlos ist, wer infolge dieser Arglosigkeit in seiner Verteidigungsfähigkeit erheblich eingeschränkt ist.

Beispiel: T ersticht den schlafenden O, der sich keines Angriffs versieht und deshalb wehrlos ist.

2. Ausnutzungsbewusstsein und feindliche Willensrichtung

Der Täter muss die Arg- und Wehrlosigkeit in ihrer Bedeutung für die Tatausführung erkannt und bewusst für sich nutzbar gemacht haben. Nach der Rechtsprechung fehlt es zudem an einer feindlichen Willensrichtung, wenn der Täter zum vermeintlich Besten des Opfers handelt — etwa beim Mitnahmesuizid eines Elternteils.

Beispiel: T erkennt, dass der ahnungslose O ihm den Rücken zuwendet, und nutzt diesen Moment gezielt für den tödlichen Stich.

3. Grausamkeit

Der Täter fügt dem Opfer aus gefühlloser, unbarmherziger Gesinnung besondere Schmerzen oder Qualen körperlicher oder seelischer Art zu, die nach Stärke oder Dauer über das für die Tötung erforderliche Maß hinausgehen. Das Opfer muss die Qualen bewusst erleben; bloß objektiv langes Leiden eines Bewusstlosen genügt nicht.

Beispiel: T quält O über Stunden mit Verbrennungen, bevor er ihn schließlich tötet – Schmerzen weit über das für die Tötung Erforderliche hinaus.

4. Gemeingefährliche Mittel

Ein Mittel ist gemeingefährlich, wenn der Täter es in der konkreten Tatsituation in seiner Wirkung nicht sicher beherrschen kann und es deshalb geeignet ist, eine unbestimmte Zahl weiterer Menschen an Leib oder Leben zu gefährden — etwa Sprengstoff, Brandlegung in einem bewohnten Haus oder die Vergiftung allgemein zugänglicher Lebensmittel. Maßgeblich ist die konkrete Verwendung, nicht die abstrakte Gefährlichkeit des Mittels.

Beispiel: T legt in einem bewohnten Mehrfamilienhaus Feuer, um O zu töten, und gefährdet damit unkontrollierbar auch die übrigen Bewohner.

IV. Mordmerkmale der dritten Gruppe: verwerfliche Zwecksetzung

Täterbezogene Merkmale des subjektiven Tatbestands; beide setzen Absicht im Sinne des *dolus directus* 1. Grades hinsichtlich der Ermöglichung beziehungsweise Verdeckung voraus.

1. Ermöglichungsabsicht

Der Täter tötet, um eine andere — von der Tötung verschiedene — Straftat zu ermöglichen; die Tötung ist ihm Mittel zur Durchführung dieser weiteren Tat. Es genügt, dass er die Ermöglichung erstrebt; die andere Straftat muss weder begangen noch versucht werden.

Beispiel: T erschießt den Wachmann O, um anschließend ungestört den Tresor der Bank auszurauben.

2. Verdeckungsabsicht

Der Täter tötet, um zu verhindern, dass eine andere Straftat als solche oder seine Täterschaft entdeckt wird. Verdeckt werden kann auch eine Tat, die noch niemandem bekannt ist; nicht ausreichend ist die Absicht, allein die Tötungstat selbst zu verdecken, wohl aber die Verdeckung eines vorangegangenen, bereits abgeschlossenen Tötungsversuchs.

Beispiel: T tötet die Zeugin O, damit sie seinen zuvor begangenen Einbruch nicht bei der Polizei anzeigen kann.

V. Rechtswidrigkeit

Durch die Tatbestandsverwirklichung indiziert. In Betracht kommen Notwehr (§ 32 StGB) und rechtfertigender Notstand (§ 34 StGB) — Letzterer kann eine Tötung nach ganz h. M. nicht rechtfertigen, weil Leben gegen Leben nicht abwägbar ist. Eine Einwilligung ist wegen § 216 StGB unbeachtlich.

Beispiel: T tötet O, um durch dessen Organe fünf andere Patienten zu retten — § 34 StGB rechtfertigt dies nicht, weil Leben nicht gegen Leben abwägbar ist.

VI. Schuld und Rechtsfolge

Zu prüfen sind Schuldfähigkeit (§§ 19, 20, 21 StGB), Unrechtsbewusstsein (§ 17 StGB) sowie Entschuldigungsgründe, insbesondere der entschuldigende Notstand (§ 35 StGB) und der Notwehrexzess (§ 33 StGB). Rechtsfolge ist zwingend die lebenslange Freiheitsstrafe (§ 211 I StGB); über die Aussetzung des Strafrests entscheidet später § 57a StGB, wobei die besondere Schwere der Schuld einer frühen Aussetzung entgegenstehen kann.

Beispiel: Der wegen Heimtücke verurteilte T erhält zwingend lebenslange Freiheitsstrafe nach § 211 I StGB; über eine Aussetzung entscheidet erst später § 57a StGB.

Typische Streitstände

Heimtücke — Restriktion der Heimtücke wegen der absoluten Strafdrohung

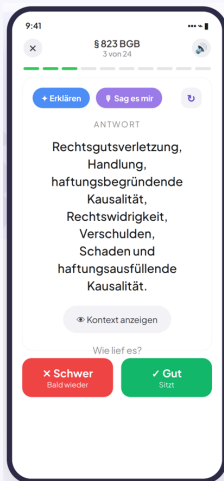
Weil § 211 StGB zwingend lebenslange Freiheitsstrafe anordnet, wird die weite Heimtückeformel als zu ausufernd empfunden, etwa beim Haustyrannenmord. Die Rechtsprechung hält am Tatbestand fest und löst das Problem auf der Rechtsfolgenseite: Bei außergewöhnlichen Umständen, die die lebenslange Freiheitsstrafe als unverhältnismäßig erscheinen lassen, wird der Strafraum entsprechend § 49 I StGB gemildert (Rechtsfolgenlösung des Großen Senats für Strafsachen). Die Literatur setzt demgegenüber beim Tatbestand an — teils über eine negative Typenkorrektur, die zusätzlich eine besondere Verwerflichkeit der Tat verlangt, teils über einen verengten Heimtückebegriff, der einen verwerflichen Vertrauensbruch fordert.

§ 28 StGB — Verhältnis von § 211 StGB zu § 212 StGB und Folgen für die Teilnahme

Nach st. Rspr. ist § 211 StGB ein eigenständiger Tatbestand und nicht bloß eine Qualifikation des § 212 StGB; die täterbezogenen Mordmerkmale der ersten und dritten Gruppe sind danach strafbegründende besondere persönliche Merkmale, sodass beim Teilnehmer, der sie nicht aufweist, nach § 28 I StGB zwingend zu mildern ist. Die h. L. sieht § 211 StGB als Qualifikation zu § 212 StGB an und wendet § 28 II StGB an, was zu einer Tatbestandsverschiebung führt: Der Teilnehmer wird aus dem Delikt bestraft, dessen Merkmale in seiner Person vorliegen. Die tatbezogenen Merkmale der zweiten Gruppe unterfallen nach beiden Auffassungen nicht dem § 28 StGB, sondern der allgemeinen Akzessorietät.

Verdeckung — Verdeckungsabsicht bei bedingtem Tötungsvorsatz

Umstritten ist, ob Verdeckungsabsicht und nur bedingter Tötungsvorsatz zusammen bestehen können. Die Rechtsprechung bejaht dies: Will der Täter die Aufdeckung durch eine Handlung verhindern, deren tödliche Folge er lediglich billigend in Kauf nimmt — etwa durch rücksichtslose Flucht —, ist die Absicht auf die Verdeckung und nicht auf den Tod bezogen und deshalb mit dolus eventualis vereinbar. Anders liegt es, wenn die Verdeckung gerade durch den Tod des Opfers als Zeugen bewirkt werden soll; dann ist zielgerichteter Tötungswille denknotwendig. Ein Teil der Literatur verlangt demgegenüber durchweg direkten Tötungsvorsatz, weil der gesteigerte Unrechtsgehalt des Mordmerkmals sonst nicht getragen sei.



Und direkt mündlich abgefragt werden?

Lade dieses PDF in Octa hoch — die App erstellt automatisch Karteikarten daraus und fragt dich mündlich ab.
Nur für iPhone & iPad.

In Octa öffnen



Zur App

Dieses Schema dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.